

1500146-20.2019.8.26.0060

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui

Comarca: Auriflama

Foro: Foro de Auriflama

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Auriflama

Foro de Auriflama

Vara Única

Rua Doutor Márcio da Mata Bianco, 5225, Auriflama-SP - cep 15350-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500146-20.2019.8.26.0060 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500146-20.2019.8.26.0060

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2187351/2019 - DEL.POL.AURIFLAMA, 6018328 - DEL.POL.AURIFLAMA, 411/19/227 - DEL.POL.AURIFLAMA, 2187351 - DEL.POL.AURIFLAMA, 411/19/227 - DEL.POL.AURIFLAMA, 2187351 - DEL.POL.AURIFLAMA, 411/19/227 - DEL.POL.AURIFLAMA, 2187351 - DEL.POL.AURIFLAMA, 411/19/227 - DEL.POL.AURIFLAMA, 2187351 - DEL.POL.AURIFLAMA, 411/19/227 - DEL.POL.AURIFLAMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUAN JUNIOR SANTOS PINHEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri Kiataqui

Vistos.

1. Razão assiste ao Ministério Público quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo-se a punibilidade do réu Luan Junior Santos Pinheiro em relação às infrações penais previstas no artigo 28 da Lei 11.343/2006 (fls. 146).

É a síntese do necessário.

Decido.

A infração penal de posse de drogas para consumo pessoal, fora praticada em 27/06/2019, sendo que nos termos do artigo 30 da Lei nº 11.343/06 o prazo de prescrição para imposição e execução das penas é de dois anos.

Assim, considerando que no presente caso o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, prescreve em 02 anos, a perda da pretensão punitiva do Estado ocorreu em 26/06/2021.

De rigor, assim, a decretação da extinção da punibilidade do réu, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, IV, CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu LUAN JÚNIOR SANTOS PINHEIRO, com relação à infração penal prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no artigo 107, IV, do CP.

2. Transitada esta em julgado:

a) elabore-se em favor do(a) advogado(a) nomeado(a) certidão de honorários advocatícios de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, a qual deverá ser disponibilizada no sítio do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para impressão pelo interessado(a), prescindindo-se, pois, de expedição e entrega do referido documento.

b) comunique-se o IIRGD.

c) arquivem-se os autos.

Auriflama, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA